

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1381-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1364-2026/PS2**

DENUNCIANTE : DORA MARISOL LOSTAUNAU OTTONE
(SEÑORA LOSTAUNAU)
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 21 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 1 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; (en adelante, el Código), en tanto, cargó indebidamente dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7539 de la señora Lostaunau, las cuales no reconoce, pues: (i) fue contactado telefónicamente desde un número oficial del Banco, donde le informaron sobre una presunta actividad inusual en su tarjeta y le indicaron que debía actualizar su aplicación mediante un enlace que le fue enviado por WhatsApp, y tras realizar dicha supuesta actualización, su teléfono celular dejó de funcionar, por lo que tuvo que reiniciarlo para restablecer su operatividad, (ii) se apersonó a oficinas del denunciado, donde fue informada sobre la realización de las transacciones no reconocidas, las cuales se habían efectuado minutos después de haberse realizado la supuesta actualización de la aplicación de dicha entidad; y, (iii) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no la alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que las operaciones son inusuales, al haberse realizado con una diferencia de un minuto entre ellas y en tanto no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

Fecha	Concepto	Importe S/
02/02/2026	PAGOEFFECTIVO	1 494,00
02/02/2026	PAGOEFFECTIVO	1 492,00

2. El 14 de abril de 2026, la señora Lostaunau aportó al procedimiento copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente al periodo de facturación del 10 de enero al 9 de febrero de 2026.
3. El 15 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos formulando allanamiento a la imputación de cargos efectuada en su contra; por lo que, solicitó la imposición de una amonestación y la exoneración de los costos del procedimiento.
4. El 17 de abril de 2026, el Banco presentó un escrito adicional y manifestó lo siguiente:
- (i) Se desistió del allanamiento formulado mediante escrito del 15 de abril de 2026;
 - (ii) las operaciones denunciadas se realizaron a través de su APP con la tarjeta de crédito N° 4147-****7539;
 - (iii) la señora Lostaunau se encontraba afiliada a la Banca digital y al sistema de Token Digital;



- (iv) la señora Lostaunau ingresó a su Banca Digital con el ingreso de su número de DNI y clave secreta;
 - (v) remitió la notificación correspondiente por cada operación materia de cuestionamiento al correo electrónico enrolado por la consumidora, así como a su teléfono móvil mediante SMS;
 - (vi) cumplió con cada uno de los pasos señalados en el Reglamento de Ciberseguridad;
 - (vii) la misma consumidora aceptó haber ingresado a un link brindado por terceros para “actualizar” su Banca Digital, habiendo descargado un archivo ajeno al Banco;
 - (viii) no es posible que su sistema de monitoreo pueda prever la realización de operaciones, por lo que es necesario, cuanto menos, que se efectúe una operación que tenga ciertas características de inusualidad; y,
 - (ix) la primera operación no generó ni tendría por qué generar una alerta, ya que dicha operación encajaba dentro de su patrón de consumos previos, recién con la realización exitosa de la segunda operación fue que se emitió una alerta por consumo inusual y se procedió con el bloqueo temporal preventivo, lo cual evitó que se intente realizar otra operación un minuto después de que se haya efectuado la segunda operación cuestionada.
5. Mediante escrito del 28 de abril de 2026, la señora Lostaunau manifestó lo siguiente:
- (i) Los hechos denunciados refieren a que los consumos no reconocidos se realizaron como consecuencia del fraude que se originó a partir de llamadas realizadas desde el número oficial del denunciado, seguidas de un mensaje de WhatsApp con un enlace que habría introducido un virus en su celular, afectando los aplicativos bancarios;
 - (ii) el denunciado no ha demostrado la existencia de mecanismos de control para evitar el uso indebido de su número oficial por parte de terceros o personal interno, limitándose a negar los hechos pese a que estos vienen siendo investigados por el Ministerio Público; y,
 - (iii) el Banco no evitó el procesamiento de las operaciones cuestionadas, ni precisó a qué empresas o conceptos correspondían los pagos efectuados mediante *Pago Efectivo*.

ANÁLISIS

Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad

6. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
7. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado



que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.

8. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
1. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.
2. En reciente jurisprudencia¹, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 ha señalado que las operaciones en canales digitales corresponden a transacciones efectuadas con **tarjeta no presente** y, en consecuencia, el análisis de su validez debe ser efectuada en atención a lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
3. Sobre tal planteamiento, corresponde señalar que como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

4. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.

¹ Ver Resolución Final N° 161-2026/CC1.



5. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
6. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*² de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.
7. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
8. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación de lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
9. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
10. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, estas corresponden a consumos en comercios electrónicos.
11. Por tanto, considerando que, de la revisión de los argumentos formulados por las partes y de los medios probatorios que obran en el expediente, se verificó que en el presente caso las operaciones denunciadas se han realizado mediante la Banca Móvil del Banco, es decir

² Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



a través de un canal digital, el análisis para verificar si fueron o no debidamente cargadas se realizará bajo lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

Sobre la responsabilidad del Banco por el cargo de operaciones no reconocidas

12. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
13. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁵ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
14. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
15. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁷.

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

16. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a la empresa del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero realizar la evaluación correspondiente y demostrar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁸.
17. El artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad⁹, establece que, en el caso de operaciones realizadas en canales digitales que impliquen; (i) pagos o transferencia de fondos a terceros, (ii) registro de un beneficiario de confianza, (iii) la contratación de un producto o servicio, (iv) la modificación en los productos contratados; y, (v) la modificación de límites y condiciones, se requiere utilizar la combinación de por lo menos dos factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario (algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee o algo que el usuario es, que incluye las características biométricas), que correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Asimismo, dicha norma requiere de la generación de un código de autenticación para ser utilizado por única vez y la notificación de los datos de la operación al usuario.
18. De acuerdo con lo establecido en las normas sectoriales antes citadas, los mecanismos de autenticación están compuestos por el uso combinado de dos factores (algo que solo el usuario conoce, algo que el usuario sabe, algo que el usuario es). Esto quiere decir que las transacciones se reputan válidamente realizadas si dichos factores estuvieron presentes, con independencia de si haya sido el consumidor el autor de las operaciones o un tercero. Así, el uso de esa información equivale al consentimiento del titular de la cuenta. Por el contrario, la entidad financiera será responsable en aquellos casos en los que no logre demostrar el cumplimiento de los mecanismos de autenticación.
19. La señora Lostaunau denunció al Banco por haber cargado dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7539, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Concepto	Importe S/
02/02/2026	PAGOEFECTIVO	1 494,00
02/02/2026	PAGOEFECTIVO	1 492,00

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁹ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.

b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.

c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.

20. En sus descargos, el Banco señaló que la operación se realizó de manera válida, pues encontrándose previamente afiliado a la banca digital y clave token, la denunciante ingresó correctamente a dicho canal, con el ingreso del número de su Documento de Identidad y clave secreta, generando posteriormente la clave token digital respectiva que usó para validar la operación cuestionada.
21. En el presente caso, el Banco aportó medios probatorios que acreditan la afiliación de la consumidora a sus canales digitales, así como al mecanismo de seguridad Token de manera previa a la realización de la operación cuestionada. Tal como se observa a continuación:

Afiliación – Banca por Internet

BanBif BackOffice

Afiliación

Usuario se encuentra afiliado.

Tipo de documento: DNI N° de documento: 08563018 Buscar

Nombre completo	Tipo de documento	Documento	Correo electrónico	Acción
Dora Marisol Lostaunau Ottone	DNI	****3018	mslo*****@hotmail.com	Afiliar

Afiliación– Token digital

Dispositivos de Seguridad

Tipo de documento: DNI N° de documento: 08563018 Buscar

Nombre completo	Estado
Dora Marisol Lostaunau Ottone	Activo

Dispositivo de confianza

Nombre del equipo	Modelo	Fecha de creación	Hora de creación
Redmi	24115ra8eg	02/02/2026	04:20 p.m.

Token Digital: Sí

Estado	Fecha de creación	Hora de creación
Afiliado	02/02/2026	04:20 p.m.

22. Cabe precisar que, no es un hecho controvertido que la denunciante se encontraba afiliada a los canales digitales del Banco y a la clave Token, pues ella misma indicó que estas operaciones se habrían dado como consecuencia de una actualización de su aplicación, lo cual será objeto de análisis más adelante.

23. De otro lado, para acreditar la validez de la operación, el Banco presentó la constancia de su realización, la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

02/02/2026 16:42	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	Redmi-24115RA8EG-Android-16	authfe07
02/02/2026 16:43	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	mfar	MFA required
02/02/2026 16:43	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	mfar	MFA required
02/02/2026 16:43	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	gd_auth_succeed	Guardian - Second factor authentication succeed (totp)
02/02/2026 16:43	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	seotpt	Password and OTP Challenge for Access Token
02/02/2026 16:45	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	mfar	MFA required
02/02/2026 16:45	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	gd_auth_succeed	Guardian - Second factor authentication succeed (totp)
02/02/2026 16:45	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	seotpt	Password and OTP Challenge for Access Token
02/02/2026 16:46	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	mfar	MFA required
02/02/2026 16:46	auth0 6980e95c68e5c7cee926e26b	gd_auth_succeed	Guardian - Second factor authentication succeed (totp)

type_transfer_n1	type_transfer_n2	date_transaction	desc_status_transaction	id_party_c	amt_total	amt_trans	id_agreement_orig	id_agree	id_channel
PAGO DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIO	02/02/2026 16:46:52	Ejecución con Añito.	2632702	1494	1494	414782*****5431		201
PAGO DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIO	02/02/2026 16:45:25	Ejecución con Añito.	2632702	1492	1492	414782*****5431		201

Ingreso de clave
secreta para
acceder (password
for Access)

24. Con relación al ingreso al canal Banca Móvil se efectuó el 2 de febrero de 2026 a las 16:42:54 horas de forma válida, con el ingreso del número de DNI y la clave internet a la cual el denunciante se encontraba afiliado y dicha situación se acredita con la glosa "password for Access token", verificadas en el referido reporte.
25. De otro lado, respecto de la validez de las operaciones, este Órgano Resolutivo considera que el medio probatorio por el Banco no es suficiente, pues no permite acreditar la correcta generación y validación de la clave Token y, por consecuencia, no se puede acreditar la correcta realización de las operaciones denunciadas.
26. Cabe precisar que, en otros procedimientos tramitados contra el Banco¹⁰, dicha entidad financiera ha presentado capturas de pantalla de su sistema, en los cuales se puede verificar la correcta generación y validación de la clave Token y la ejecución correcta de las operaciones denunciadas.
27. En tal sentido, correspondía al denunciado acreditar fehacientemente que las operaciones cuestionadas fueron debidamente validadas mediante la generación y utilización del token digital; sin embargo, el Banco no ha presentado medio probatorio idóneo que sustente dicha afirmación. Por ello, los reportes y documentos aportados no resultan suficientes para demostrar la validez y autenticidad de las operaciones materia de denuncia.
28. Ahora bien, respecto a los factores de autenticación se observa lo siguiente:
- Algo que el usuario posee: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que no es dinámica y que no se genera aleatoriamente por cada operación, como, por ejemplo, las credenciales de acceso a la plataforma digital. En el presente caso, el Banco ha logrado acreditar que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso.
 - Algo que solo el usuario conoce: En canales digitales, como Banca por Internet o Banca Móvil, este factor de autenticación deberá corresponder a aquella información que sí es dinámica como, por ejemplo, una clave Token. De los medios probatorios no se verifica que la operación se realizó con el ingreso de dicha clave token.

¹⁰ Expediente 2871-2025/PS2

- (iii) Algo que solo el usuario es: en los canales digitales, este factor corresponde a la validación de biometría al momento de realizar una operación, tales como la verificación de una huella digital o el reconocimiento facial. En el presente procedimiento no se ha validado ningún movimiento con una clave biométrica.
29. De otro lado, el Reglamento de Ciberseguridad establece como segundo requisito que se implemente mecanismos de seguridad de “Hombre en el medio”, los cuales pueden incluir la generación de un código único de autenticación por cada operación; sin embargo, el Banco no acreditó que implementó dicho control, por lo que no se podría concluir que cumplió con lo establecido en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
30. De otro lado, con relación al tercer requisito establecido por el Reglamento de Ciberseguridad, esto es, la notificación de los datos de las operaciones, el Banco presentó los reportes de su sistema, en el cual se aprecia que cumplió con notificar al consumidor por las transacciones cuestionadas a través del correo electrónico enrolado por la denunciante, así como a su teléfono móvil mediante SMS, tal como se aprecia a continuación:

51998977784	Tienes una compra con tu TC BanBif ""5431 en PAGO PAGOEFECTIVO PE de \$/494.00 el 02/02/26 a las 16:46:51. Si no la reconoces llama al 6319000 o 080100456.	20260202 16:47:47	20260202 16:47:50	20260202 16:47:50
51998977784	Tienes una compra con tu TC BanBif ""5431 en PAGO PAGOEFECTIVO PE de \$/492.00 el 02/02/26 a las 16:45:35. Si no la reconoces llama al 6319000 o 080100456.	20260202 16:45:49	20260202 16:45:53	20260202 16:45:53

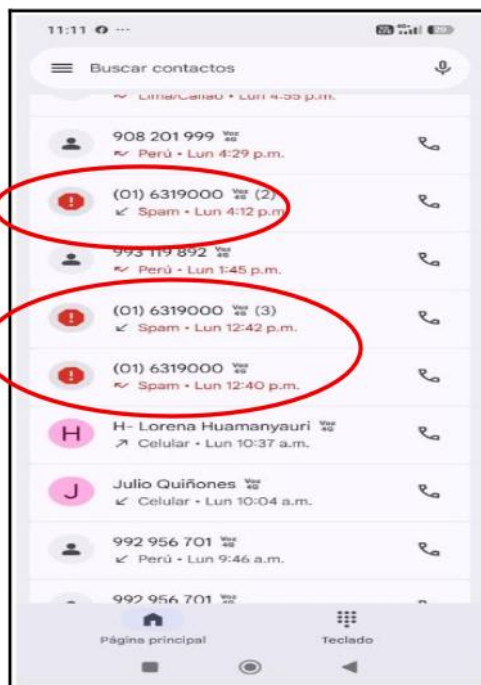
31. En esa medida, de lo señalado previamente, se advierte que las operaciones denunciadas se realizaron mientras la cuenta digital de la denunciante se encontraba activa; sin embargo, no cumplió con todo el circuito de autenticación reforzada previsto en el Reglamento de Ciberseguridad.
32. La denunciante indicó que el Banco no evitó el procesamiento de las operaciones cuestionadas, ni precisó a qué empresas o conceptos correspondían los pagos efectuados mediante *Pago Efectivo*; sin embargo, la norma no obliga a las entidades financieras a revertir operaciones por el solo requerimiento de sus clientes, ni a condicionar su aprobación a la indagación de los comercios vinculados con las operaciones. En ese sentido, corresponde desestimar este alegato.
33. Sin perjuicio de lo expuesto, la denunciante efectuó alegatos adicionales que serán analizados a continuación:

Sobre los alegatos (i) y (ii) y la ruptura del nexo causal

34. La señora Lostaunau señaló que no reconoce las operaciones denunciadas, pues fue contactado telefónicamente desde un número oficial del Banco, donde le informaron sobre una presunta actividad inusual en su tarjeta y le indicaron que debía actualizar su aplicación mediante un enlace que le fue enviado por WhatsApp, y tras realizar dicha

supuesta actualización, su teléfono celular dejó de funcionar, por lo que tuvo que reiniciarlo para restablecer su operatividad. Asimismo, indicó que las referidas operaciones se efectuaron minutos después de haberse realizado la supuesta actualización de la aplicación del Banco.

35. Para acreditar sus afirmaciones, la señora Lostaunau presentó el registro de llamadas de su dispositivo móvil, en el que consta que recibió llamadas del número (01) 6319000, el cual de acuerdo a la página web¹¹ del Banco corresponde a su Banca por Teléfono; según se observa a continuación:



¹¹ <https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).

36. Sin embargo, de los referidos documentos no es posible verificar que en la fecha en que se realizaron las operaciones no reconocidas se hubieren efectuado las referidas llamadas telefónicas.
37. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que, en su denuncia, la señora Lostaunau relató lo siguiente:

2.2. Al ser mi persona cliente de dicha entidad bancaria (tarjeta de crédito) ante la insistencia decidí contestar la llamada, que se entendía era de dicho banco, en la que me informaban que al parecer había una actividad inusual en mi tarjeta de crédito y

que debía entrar a mi app a fin de revisarla mientras seguía en llamada, pero primero debía actualizar la app y que incluso para ayudarme y que no demore la llamada me podían mandar por Whatsapp el link de la actualización.

2.3. Como en el horario en el que me estaban llamando, es horario laboral, estaba entre atender dicha llamada y realizar mis tema laborales, accedí a que por Whatsapp me pase ese link, y desde allí supuestamente actualicé la app, pero cuando terminé de cargar la supuesta actualización mi teléfono celular se puso en negro totalmente y no me permitía hacer nada e incluso la llamada ya no continuó, por lo que sólo me quedo proceder con reiniciar el celular, en donde entre otros aplicativos tengo el de otras entidades bancarias, donde tengo mis ahorros.

38. Adicionalmente, en su escrito de denuncia, la señora Lostaunau adjuntó la Hoja de Reclamación N° 838521, en el que se indica lo siguiente *“le indicaron que debía actualizar el APP Banbif y la persona que la llamó le escribe por WhatsApp y le envió un archivo al celular y este se puso negro”*.

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	LA ENCALADA, Av. La Encalada 721
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	02/02/2025
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	12986
Nro. / Código Producto	4147820081617539
Detalle del sub motivo	Abono promociones
Detalle	Cliente la han llamado del 6319000 indicando que habían hecho un consumo de su tarjeta de crédito y consultarle si lo reconocía, le indicaron que debía actualizar el APP Banbif y la persona que la llamó le escribo por whatsapp le envió un archivo al celular y este se puso negro y le han sustradio 10 mil soles del BCP y no reconoce consumos por 2986 de su TC de BANBIF

39. Del relato de la denunciante y de la revisión del contenido del reclamo, se puede concluir que la señora Lostaunau fue víctima de *phishing*, que es una modalidad de estafa cibernética donde los delincuentes envían comunicaciones (correos, enlaces, SMS o sitios web falsos) que aparentan ser legítimos (de bancos, empresas, etc.) para engañar a las víctimas y que hagan clic en enlaces maliciosos a través de los cuales obtengan información confidencial como contraseñas, datos bancarios, entre otros.
40. Específicamente, el *phishing* en redes sociales es una modalidad de ciberataque que utiliza plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn o WhatsApp para engañar a los usuarios y robarles información sensible, como credenciales de acceso o datos financieros.

41. Así, la denunciante pudo evitar el fraude del que habría sido víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco puso a su disposición directamente, a través de distintos medios, como son su página web¹², conforme se aprecia a continuación:

Phishing

Robo de información mediante envío de correos electrónicos o SMS aparentemente confiables que incluyen enlaces a sitios web falsos.

✓ No compartas información a través de enlaces en mensajes no solicitados.

42. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su información confidencial.
43. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que la señora Lostaunau haya sido víctima de fraude, pues ella ha reconocido dicha circunstancia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por la denunciante.
44. El artículo 104° del Código dispone que el proveedor se exonera de responsabilidad si se demuestra la imprudencia del consumidor afectado. Así, si bien el artículo 23° del Reglamento obliga a las entidades financieras a demostrar la validez de una operación no reconocida por el titular del medio de pago, no es menos cierto que el Código es una norma de mayor jerarquía, que prevé expresamente la liberación de responsabilidad administrativa ante determinadas causales, siendo una de ellas la imprudencia del propio consumidor afectado.
45. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, circunstancia que permitió que un tercero realice las operaciones que ahora pretende desconocer, por lo que mal se haría en atribuir responsabilidad al Banco por dicha situación; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
46. Por lo tanto, la participación del consumidor en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada. En esa medida, no corresponde amparar lo alegado por la señora Lostaunau en este extremo.
47. La denunciante señaló que los hechos denunciados refieren a que los consumos no reconocidos se realizaron como consecuencia del fraude que se originó a partir de llamadas realizadas desde el número oficial del denunciado, y que el denunciado no ha demostrado la existencia de mecanismos de control para evitar el uso indebido de su número oficial por parte de terceros o personal interno. Al respecto, corresponde señalar que nuestra legislación no obliga a las entidades a controlar actos delictivos en los que sus datos puedan ser aprovechados ilegítimamente por terceros. No obstante, con conocimiento de este tipo de fraudes, el Banco ha cumplido con diligencia su rol informador y, como ha sido indicado en el punto 41 de esta resolución, advirtió a sus clientes no

¹²

Ver: <https://www.banbif.com.pe/prevencion-fraude> (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



compartir su información mediante enlaces, lo cual no fue observado por la denunciante. En ese sentido, no corresponde amparar este alegato.

Sobre el alegato (iii)

48. La señora Lostaunau señaló que no reconocía las operaciones denunciadas debido a que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no la alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que las operaciones son inusuales, al haberse realizado con una diferencia de un minuto entre ellas y en tanto no corresponden a su comportamiento habitual de consumo.
49. Al respecto, se debe indicar que la denunciante no presentó los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente a los seis meses previos a la realización de las operaciones cuestionadas a fin de verificar su historial de consumos y determinar cuál es su comportamiento como cliente, a pesar de que dicho documento fue requerido mediante Resolución N° 1.
50. Se debe tener en cuenta que el artículo 162 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2016-JUS¹³ (en adelante, TUO de la LPAG) dispone que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹⁴; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada. Por ello, correspondía al denunciante probar que la operación no reconocida era ajena a su comportamiento habitual de consumo; sin embargo, ello no ocurrió en este caso.
51. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁵, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
52. En esa línea, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la

¹³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 006-2016-JUS**.
Artículo 162°.- Carga de la prueba.

(...)

162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁴ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

¹⁵ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude
Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.

53. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en períodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
54. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
02/02/2026	16:46:25	PAGOEFFECTIVO	1 492,00
02/02/2026	16:46:51	PAGOEFFECTIVO	1 494,00

55. En ese sentido, las operaciones se realizaron en un solo día entre las 16:46:25 y 16:46:51 horas. Así, la primera operación de S/ 1 492,00 se realizó el 2 de febrero de 2026 a las 16:46:25 horas, y al ser la primera operación efectuada no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude. La segunda transacción de S/ 1 494,00 se efectuó a las 16:46:51 horas del mismo día, por lo que, al ser la segunda operación con similares características de la primera, no existía mérito suficiente para que pueda ser detectada como inusual por el Banco.
56. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas
57. Por tanto, a partir de lo expuesto, corresponde disponer el archivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7539 del denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la señora Lostaunau.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****-7539 de la denunciante, pues si bien no se ha verificado su correcta autorización de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Ciberseguridad, se ha configurado la causal de exoneración de responsabilidad por la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (i) fue contactado telefónicamente desde un número oficial del Banco, donde le informaron sobre una presunta actividad inusual en su tarjeta y le indicaron que debía actualizar



su aplicación mediante un enlace que le fue enviado por WhatsApp, y tras realizar dicha supuesta actualización, su teléfono celular dejó de funcionar, por lo que tuvo que reiniciarlo para restablecer su operatividad, (ii) se apersonó a oficinas del Banco, donde fue informada sobre la realización de las transacciones no reconocidas, las cuales se habían efectuado minutos después de haberse realizado la supuesta actualización de la aplicación del Banco; y, (iii) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto no la alertó ni bloqueó preventivamente su tarjeta, a pesar de que las operaciones son inusuales, al haberse realizado con una diferencia de un minuto entre ellas y en tanto no corresponden a su comportamiento habitual de consumo:

Fecha	Concepto	Importe S/
02/02/2026	PAGOEFFECTIVO	1 494,00
02/02/2026	PAGOEFFECTIVO	1 492,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.